



ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।



বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২৭

তারিখঃ ২৯ বৈশাখ ১৪২৮
১২ মে ২০২১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ব্যাংকের পরিচালক, চুক্তিভিত্তিক উপদেষ্টা ও পরামর্শক নিযুক্তির বিধি বিধান প্রসঙ্গে।

ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় নিরপেক্ষতা, পেশাগত মান ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৫(৯) ধারায় ব্যাংক-কোম্পানীর সাথে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের যোগ্য হবেন না মর্মে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। আইনের উক্ত বিধান অনুযায়ী ব্যাংক-কোম্পানীর প্রাক্তন পরিচালক বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য কোনো কর্মকর্তা (নিয়মিত বা চুক্তি ভিত্তিক) ব্যাংকের পরিচালনা পর্যদে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন না।

০২। ব্যাংক-কোম্পানীর চুক্তিভিত্তিক উপদেষ্টা ও পরামর্শক নিয়োগ সম্পর্কিত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ১৯ তারিখ ২৭ অক্টোবর ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ অ(৬) এবং আ(৬) এ সুশাসনের স্বার্থে ব্যাংক-কোম্পানীর কোনো প্রাক্তন পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য কোনো কর্মকর্তা অবসর বা অব্যাহতি বা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ০১ (এক) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর একই ব্যাংকের উপদেষ্টা বা পরামর্শক নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হবেন মর্মে নির্দেশনা রয়েছে।

০৩। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৫(৯) ধারার উদ্দেশ্য বা spirit অনুযায়ী ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় নিরপেক্ষতা, পেশাগত মান ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক, চুক্তিভিত্তিক উপদেষ্টা বা পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে এখন থেকে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে :

৩.১। কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর প্রাক্তন পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা প্রধান নির্বাহীর নিচের অব্যাহতি ০২ (দুই) স্তর পর্যন্ত কর্মকর্তা অবসর বা অব্যাহতি বা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ০৫ বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত একই ব্যাংকের উপদেষ্টা বা পরামর্শক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারবেন না।

৩.২। নিয়মিত বা চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা অবসর বা অব্যাহতি বা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কখনোই একই ব্যাংকের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হবেন না।

০৪। বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ১৯ তারিখ ২৭ অক্টোবর ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ অ(৬) এবং আ(৬) এর নির্দেশনা এতদ্বারা রহিত করা হলো। এতদ্ব্যতীত উক্ত সার্কুলার লেটারে বর্ণিত অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

০৫। এ নির্দেশনা পরিপালন নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পরিচালনা পর্যদের পরবর্তী সভায় এ সার্কুলার লেটারের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন।

০৬। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

মোঃ নজরুল ইসলাম
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২